友邦人寿[2025]意外伤害保险 077 号

请扫描以查询验证条款

友邦 C 款（2025B）团体意外伤害保险

第一条　保险合同构成

友邦 C 款（2025B）团体意外伤害保险合同（以下简称“本合同”）由保险单及所附条款、投保单、与本合同有关的投保文件、被保险人名册、声明、批注、批单、其他书面协议构成。

第二条　保险合同成立与生效

投保人提出保险申请、本公司同意承保，本合同成立。

合同生效日期在保险单上载明。

第三条　投保范围

团体（释义一）可作为投保人，为其符合本公司承保条件的**成员**（释义二）向本公司投保本保险。参保成员的**父母**（释义三）、**配偶**（释义四）与**子女**（释义五）经本公司审核同意后也可参加本保险。另有约定的按约定内容执行。

第四条　保险责任

本合同的保险责任分为基本部分和可选部分。投保人可以单独投保基本部分，也可以在投保基本部分的基础上投保可选部分的一项或多项保险责任，**但不能单独投保可选部分**。投保人选择的保险责任在保险单上载明。

一、基本部分

1、意外伤害保险金

（1）意外身故保险金

在本合同保险期间内，若被保险人因遭受**意外事故**（释义六），且自该事故发生之日起一百八十日内身故的（**不包括猝死（释义七）**），则本公司将给付意外身故保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的意外伤害保险金额。本合同对该被保险人的保险责任终止。

若本公司于被保险人身故前曾给付意外伤残保险金，则在给付意外身故保险金时，需扣除任何已给付的意外伤残保险金。

（2）意外伤残保险金

在本合同保险期间内，若被保险人因遭受意外事故，且自该事故发生之日起一百八十日内导致伤残，则本公司将根据《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》（由国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布（中华人民共和国国家标准批准发布公告 2014 年第 21 号）的国家标准，其标准编号为 GB/T 16180-2014，以下简称“标准”）中的评定原则，确认该伤残的伤残等级，并**按本合同约定给付意外伤残保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的意外伤害保险金额乘以该伤残等级所对应的给付比例。本合同各伤残等级所对应的给付比例由投保人在投保时与本公司协商确定并在保险单上载明。本公司对不属于“标准”伤残条目的伤残不承担保险责任。**

当同一意外事故造成两处或两处以上伤残时，应首先对各处伤残程度分别进行评定，如果几处伤残等级不同或虽有相同但最重伤残等级仅为一处的，本公司按最重的伤残等级标准给付意外伤残保险金；如果

几处伤残等级存在相同且最重的伤残等级有两处或两处以上的，本公司按最重的伤残等级晋升一级后（最高晋升至第一级）的等级标准给付意外伤残保险金。同一部位和性质的伤残，不应采用“标准”条文两条以上或者同一条文两次以上进行评定。

在本合同保险期间内，本公司对被保险人累计给付的意外身故保险金、意外伤残保险金之和以保险单上所载的该被保险人所对应的意外伤害保险金额为最高限额。当累计给付的意外伤残保险金达到该被保险人的意外伤害保险金额时，本合同对该被保险人的意外伤害保险金责任终止。

二、可选部分

1、猝死保险金

在本合同保险期间内，若被保险人发生猝死，则本公司将给付猝死保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的猝死保险金额。本合同对该被保险人的保险责任终止。

2、交通意外伤害保险金

（1）交通意外身故保险金

在本合同保险期间内，若被保险人因遭受**交通意外事故**（释义八），且自该事故发生之日起一百八十日内身故的（**不包括猝死**），则本公司将给付交通意外身故保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的交通意外伤害保险金额。本合同对该被保险人的保险责任终止。

若本公司于被保险人身故前曾给付交通意外伤残保险金，则在给付交通意外身故保险金时，需扣除任何已给付的交通意外伤残保险金。

（2）交通意外伤残保险金

在本合同保险期间内，若被保险人因遭受交通意外事故，且自该事故发生之日起一百八十日内导致伤残，则本公司将根据“标准”中的评定原则，确认该伤残的伤残等级，并**按本合同约定给付交通意外伤残保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的交通意外伤害保险金额乘以该伤残等级所对应的给付比例。本合同各伤残等级所对应的给付比例由投保人在投保时与本公司协商确定并在保险单上载明。本公司对不属于“标准”伤残条目的伤残不承担保险责任。**

当同一交通意外事故造成两处或两处以上伤残时，应首先对各处伤残程度分别进行评定，如果几处伤残等级不同或虽有相同但最重伤残等级仅为一处的，本公司按最重的伤残等级标准给付交通意外伤残保险金；如果几处伤残等级存在相同且最重的伤残等级有两处或两处以上的，本公司按最重的伤残等级晋升一级后（最高晋升至第一级）的等级标准给付交通意外伤残保险金。同一部位和性质的伤残，不应采用“标准”条文两条以上或者同一条文两次以上进行评定。

在本合同保险期间内，本公司对被保险人累计给付的交通意外身故保险金、交通意外伤残保险金之和以保险单上所载的该被保险人所对应的交通意外伤害保险金额为最高限额。当累计给付的交通意外伤残保险金达到该被保险人的交通意外伤害保险金额时，本合同对该被保险人的交通意外伤害保险金责任终止。

3、法定节假日意外伤害保险金

（1）法定节假日意外身故保险金

在本合同保险期间内，若被保险人因在本合同约定的**法定节假日期间**（释义九）遭受意外事故，并自该事故发生之日起一百八十日内身故的（**不包括猝死**），则本公司将给付法定节假日意外身故保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的法定节假日意外伤害保险金额。本合同对该被保险人的保险责任终止。

若本公司于被保险人身故前曾给付法定节假日意外伤残保险金，则在给付法定节假日意外身故保险金时，需扣除任何已给付的法定节假日意外伤残保险金。

（2）法定节假日意外伤残保险金

在本合同保险期间内，若被保险人因在本合同约定的法定节假日期间遭受意外事故，并自该事故发生之日起一百八十日内导致伤残，则本公司将根据“标准”中的评定原则，确认该伤残的伤残等级，并**按本合同约定给付法定节假日意外伤残保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的法定节假日意外伤害保险金额乘以该伤残等级所对应的给付比例。本合同各伤残等级所对应的给付**

比例由投保人在投保时与本公司协商确定并在保险单上载明。本公司对不属于“标准”伤残条目的伤残不承担保险责任。

当同一法定节假日意外事故造成两处或两处以上伤残时，应首先对各处伤残程度分别进行评定，如果几处伤残等级不同或虽有相同但最重伤残等级仅为一处的，本公司按最重的伤残等级标准给付法定节假日意外伤残保险金；如果几处伤残等级存在相同且最重的伤残等级有两处或两处以上的，本公司按最重的伤残等级晋升一级后（最高晋升至第一级）的等级标准给付法定节假日意外伤残保险金。同一部位和性质的伤残，不应采用“标准”条文两条以上或者同一条文两次以上进行评定。

在本合同保险期间内，本公司对被保险人累计给付的法定节假日意外身故保险金、法定节假日意外伤残保险金之和以保险单上所载的该被保险人所对应的法定节假日意外伤害保险金额为最高限额。当累计给付的法定节假日意外伤残保险金达到该被保险人的法定节假日意外伤害保险金额时，本合同对该被保险人的法定节假日意外伤害保险金责任终止。

4、火灾意外伤害保险金

（1）火灾意外身故保险金

在本合同保险期间内，若被保险人因遭受**火灾**（释义十）发生意外事故，并自该事故发生之日起一百八十日内身故的（**不包括猝死**），则本公司将给付火灾意外身故保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的火灾意外伤害保险金额。本合同对该被保险人的保险责任终止。

若本公司于被保险人身故前曾给付火灾意外伤残保险金，则在给付火灾意外身故保险金时，需扣除任何已给付的火灾意外伤残保险金。

（2）火灾意外伤残保险金

在本合同保险期间内，若被保险人因遭受火灾发生意外事故，并自该事故发生之日起一百八十日内导致伤残，则本公司将根据“标准”中的评定原则，确认该伤残的伤残等级，并**按本合同约定给付火灾意外伤残保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的火灾意外伤害保险金额乘以该伤残等级所对应的给付比例。本合同各伤残等级所对应的给付比例由投保人在投保时与本公司协商确定并在保险单上载明。本公司对不属于“标准”伤残条目的伤残不承担保险责任。**

当同一火灾意外事故造成两处或两处以上伤残时，应首先对各处伤残程度分别进行评定，如果几处伤残等级不同或虽有相同但最重伤残等级仅为一处的，本公司按最重的伤残等级标准给付火灾意外伤残保险金；如果几处伤残等级存在相同且最重的伤残等级有两处或两处以上的，本公司按最重的伤残等级晋升一级后（最高晋升至第一级）的等级标准给付火灾意外伤残保险金。同一部位和性质的伤残，不应采用“标准”条文两条以上或者同一条文两次以上进行评定。

在本合同保险期间内，本公司对被保险人累计给付的火灾意外身故保险金、火灾意外伤残保险金之和以保险单上所载的该被保险人所对应的火灾意外伤害保险金额为最高限额。当累计给付的火灾意外伤残保险金达到该被保险人的火灾意外伤害保险金额时，本合同对该被保险人的火灾意外伤害保险金责任终止。

5、重大自然灾害意外伤害保险金

（1）重大自然灾害意外身故保险金

在本合同保险期间内，若被保险人因**九种重大自然灾害**（释义十一）的发生而遭受意外事故，并自该事故发生之日起一百八十日内身故的（**不包括猝死**），则本公司将给付重大自然灾害意外身故保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的重大自然灾害意外伤害保险金额。本合同对该被保险人的保险责任终止。

若本公司于被保险人身故前曾给付重大自然灾害意外伤残保险金，则在给付重大自然灾害意外身故保险金时，需扣除任何已给付的重大自然灾害意外伤残保险金。

（2）重大自然灾害意外伤残保险金

在本合同保险期间内，若被保险人因九种重大自然灾害的发生而遭受意外事故，并自该事故发生之日起一百八十日内导致伤残，则本公司将根据“标准”中的评定原则，确认该伤残的伤残等级，并**按本合同约定给付重大自然灾害意外伤残保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的重大自然灾害意外伤害保险金额乘以该伤残等级所对应的给付比例。本合同各伤残等级所对应的给付**

比例由投保人在投保时与本公司协商确定并在保险单上载明。本公司对不属于“标准”伤残条目的伤残不承担保险责任。

当同一重大自然灾害意外事故造成两处或两处以上伤残时，应首先对各处伤残程度分别进行评定，如果几处伤残等级不同或虽有相同但最重伤残等级仅为一处的，本公司按最重的伤残等级标准给付重大自然灾害意外伤残保险金；如果几处伤残等级存在相同且最重的伤残等级有两处或两处以上的，本公司按最重的伤残等级晋升一级后（最高晋升至第一级）的等级标准给付重大自然灾害意外伤残保险金。同一部位和性质的伤残，不应采用“标准”条文两条以上或者同一条文两次以上进行评定。

在本合同保险期间内，本公司对被保险人累计给付的重大自然灾害意外身故保险金、重大自然灾害意外伤残保险金之和以保险单上所载的该被保险人所对应的重大自然灾害意外伤害保险金额为最高限额。当累计给付的重大自然灾害意外伤残保险金达到该被保险人的重大自然灾害意外伤害保险金额时，本合同对该被保险人的重大自然灾害意外伤害保险金责任终止。

6、食物中毒意外身故或意外全残保险金

（1）食物中毒意外身故保险金

在本合同保险期间内，若被保险人发生**食物中毒意外事故**（释义十二），并自该事故发生之日起一百八十日内身故的（**不包括猝死**），则本公司将给付食物中毒意外身故保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的食物中毒意外身故或意外全残保险金额。本合同对该被保险人的保险责任终止。

（2）食物中毒意外全残保险金

在本合同保险期间内，若被保险人发生食物中毒意外事故，并自该事故发生之日起一百八十日内**全残**（释义十三）的，则本公司将给付食物中毒意外全残保险金，其金额为保险单上所载的该被保险人所对应的食物中毒意外身故或意外全残保险金额。本合同对该被保险人的食物中毒意外全残保险金责任终止。

食物中毒意外身故保险金和食物中毒意外全残保险金仅给付其中一项，以保险单上所载的该被保险人所对应的食物中毒意外身故或意外全残保险金额为最高限额。

第五条　保险期间与不保证续保

本合同是不保证续保合同。本合同的保险期间不超过一年，自保险单所载的生效时日起到满期时日止，以北京时间为准。保险期间届满，投保人需要重新向本公司申请投保本产品，经本公司同意并交纳保险费，获得新的保险合同。

第六条　责任免除

因下列情形之一导致被保险人身故或伤残的，本公司不承担给付保险金的责任：

（1）投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害；

（2）被保险人故意自伤、自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；

（3）被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施；

（4）被保险人殴斗（释义十四）、醉酒（释义十五），受毒品（释义十六）、管制药物（释义十七）的影响；

（5）被保险人酒后驾驶（释义十八）、无合法有效驾驶证驾驶（释义十九），或驾驶无合法有效行驶证（释义二十）的机动车（释义二十一）；

（6）被保险人精神和行为障碍（释义二十二）；

（7）被保险人因妊娠（包括异位妊娠）、流产（含人工流产）、分娩（含剖宫产）、药物过敏、食物中毒（食物中毒意外身故或意外全残保险金不适用）**、整容手术或医疗事故（释义二十三）导致的伤害；**

（8）被保险人未遵医嘱，私自服用、涂用、注射药物；

（9）细菌或病毒感染（但因意外事故致有伤口而生感染者除外）；

（10）战争（释义二十四）、军事冲突（释义二十五）、暴乱（释义二十六）或武装叛乱；

（11）被保险人从事或参与恐怖主义活动、邪教组织活动；

（12）核爆炸、核辐射或核污染；

（13）被保险人进行潜水（释义二十七）、滑水、滑雪、滑翔翼、跳伞、蹦极、攀岩运动（释义二十八）、探险活动（释义二十九）、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、马术、拳击、武术比赛、特技（释义三十）表演、赛马、各种车辆表演、赛车运动、驾驶卡丁车。

发生上述第（1）项情形导致被保险人身故的，本公司对该被保险人的保险责任终止，本公司向被保险人的继承人（除投保人）退还本合同项下该被保险人的未满期保险费（释义三十一）。

发生上述其他情形导致被保险人身故的，本公司对该被保险人的保险责任终止，本公司向投保人退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

除上述责任免除款项外，本合同还有一些免除本公司责任的条款，详见“第四条 保险责任”、“第十条 保险事故通知”、“第十三条 明确说明与如实告知”、“第十五条 被保险人变动”、“第十六条 职业或工种变更”、“第十九条 年龄错误”、“第二十二条 释义”中加粗的内容。

第七条 保险金额与保险费

本合同所称的各被保险人各责任对应的保险金额载明于本合同的保险单或批注上。

本合同的保险费和交费方式由投保人和本公司约定并载明于本合同的保险单或批注上。

第八条 未成年人身故保险金的限制

为未成年人投保的人身保险，在被保险人成年之前，因被保险人身故给付的保险金总和不得超过国务院保险监督管理机构规定的限额，身故给付的保险金额总和约定也不得超过前述限额。

第九条 受益人

1、意外身故保险金、猝死保险金、交通意外身故保险金、法定节假日意外身故保险金、火灾意外身故保险金、重大自然灾害意外身故保险金、食物中毒意外身故保险金：

投保人或者被保险人可以指定一人或多人为身故保险金受益人。

身故保险金受益人为多人时，可以确定受益顺序和受益份额；如果没有确定份额，各受益人按照相等份额享有受益权。

被保险人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人。

投保人或者被保险人可以变更身故保险金受益人并书面通知本公司。本公司收到变更受益人的书面通知后，在保险单或其他保险凭证上批注或附贴批单。

投保人在指定和变更身故保险金受益人时，必须经过被保险人同意。

2、意外伤残保险金、交通意外伤残保险金、法定节假日意外伤残保险金、火灾意外伤残保险金、重大自然灾害意外伤残保险金、食物中毒意外全残保险金：

除另有指定外，伤残保险金及全残保险金的受益人为被保险人本人。

被保险人身故后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由本公司依照关于继承的法律法规的规定履行给付保险金的义务：

（1）没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的；

（2）受益人先于被保险人身故，没有其他受益人的；

（3）受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。

受益人与被保险人在同一事件中身故，且不能确定身故先后顺序的，推定受益人身故在先。

受益人故意造成被保险人身故、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。

第十条 保险事故通知

投保人、被保险人或受益人在知道保险事故后应当在十日内通知本公司。

如果投保人、被保险人或受益人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，本公司对无法确定的部分，不承担给付保险金的责任，但本公司通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响本公司确定保险事故的性质、原因、损失程度的除外。

第十一条 保险金申请

1、在申请意外身故保险金、猝死保险金、交通意外身故保险金、法定节假日意外身故保险金、火灾意外身故保险金、重大自然灾害意外身故保险金、食物中毒意外身故保险金时，**申请人**（释义三十二）须填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：

（1）申请人的**有效身份证件**（释义三十三）；

（2）身故保险金受益人的有效身份证件；

（3）国家卫生行政部门认定的**医疗机构**（释义三十四）、公安部门或其他相关机构出具的被保险人的死亡证明；

（4）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

2、在申请意外伤残保险金、交通意外伤残保险金、法定节假日意外伤残保险金、火灾意外伤残保险金、重大自然灾害意外伤残保险金、食物中毒意外全残保险金时，申请人须填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：

（1）被保险人的有效身份证件；

（2）二级或二级以上医院或**鉴定机构**（释义三十五）所出具的与“标准”的伤残程度相符合的被保险人伤残程度的鉴定书；

（3）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

保险金作为被保险人遗产时，必须提供可证明合法继承权的相关权利文件。

以上证明和资料不完整的，本公司将及时一次性通知申请人补充提供有关证明和资料。

第十二条 保险金给付

本公司在收到保险金给付申请书及本合同约定的证明和资料后，将在五日内作出核定；情形复杂的，在三十日内作出核定。

对属于保险责任的，本公司在与受益人或被保险人达成给付保险金的协议后十日内，履行给付保险金义务。

本公司未及时履行前款规定义务的，除支付保险金外，应当赔偿受益人或被保险人因此受到的损失。

对不属于保险责任的，本公司自作出核定之日起三日内向受益人或被保险人发出拒绝给付保险金通知书并说明理由。

本公司在收到保险金给付申请书及有关证明和资料之日起六十日内，对给付保险金的数额不能确定的，根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；本公司最终确定给付保险金的数额后，将支付相应的差额。

第十三条 明确说明与如实告知

订立本合同时，本公司应向投保人说明本合同的内容。对保险条款中免除本公司责任的条款，本公司在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明，未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

本公司就投保人和被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。

如果投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响本公司决定是否同意承保或者提高保险费率的，本公司有权解除本合同；但若上述未如实告知情况仅对是否承担某被保险人保险责任产生影响的，本公司仅有权终止对该被保险人的保险责任。

如果投保人故意不履行如实告知义务，对于本合同解除前或对某被保险人的保险责任终止前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，并不退还保险费。

如果投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，对于本合同

解除前或对某被保险人的保险责任终止前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，但应当退还保险费。

本公司在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，本公司不得解除合同或终止对该被保险人的保险责任；发生保险事故的，本公司承担给付保险金的责任。

第十四条 本公司合同解除权的限制

前条规定的合同解除权，自本公司知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。

第十五条 被保险人变动

投保人因所属人员变动需要增加被保险人的，应书面通知本公司，经本公司审核同意并收取相应保险费后开始承担保险责任。

投保人因所属人员变动需要减少被保险人的，应书面通知本公司，本合同对该被保险人所承担的保险责任自通知到达时终止，并退还相应的未满期保险费。**对于已发生保险金给付导致该被保险人责任终止的，本公司不退还相应的未满期保险费。**

如果由于被保险人变动，导致本合同不再满足国务院保险监督管理机构的相关投保规定时，本公司有权解除本合同，并向投保人退还本合同的**未满期净保险费**（释义三十六）（释义三十七）。

第十六条 职业或工种变更

被保险人变更其职业或者工种时，投保人应于十个工作日内以书面形式通知本公司。

被保险人所变更的职业或者工种，依照本公司职业分类其危险程度降低时，本公司自接到通知之日起按其差额退还相应的未满期保险费；其危险程度增加时，本公司于接到通知后，自其职业变更之日起，按差额增收相应的未满期保险费。**被保险人所变更的职业或者工种依照本公司职业分类在拒保范围内的，本公司对该被保险人所负保险责任自其职业或者工种变更之日起终止，但退还相应的未满期保险费。**

被保险人所变更的职业或者工种，依照本公司职业分类其危险程度增加而未依前项约定通知并缴纳保费差额，本公司对于职业或工种变更之日起发生的保险事故，按其原交保险费与应交保险费的比例计算并给付保险金，但被保险人所变更的职业或者工种依照本公司职业分类在拒保范围内的，本公司不承担给付保险金的责任。

第十七条 合同内容变更

在本合同保险期间内，投保人和本公司可以协商变更合同内容。投保人可根据本公司的规定申请变更本合同内容，经本公司同意并记录及在本合同上批注后生效。

合同内容发生变更时，投保人应及时告知本合同项下的每一被保险人。

第十八条 联系方式的变更

为了保障投保人的合法权益，投保人的住所、通讯地址、电话或电子邮箱等联系方式变更时，请及时以书面形式或双方认可的其他形式通知本公司。

若投保人未以书面形式或双方认可的其他形式通知本公司，本公司按本合同载明的最后联系方式所发送的有关通知，均视为已送达投保人。

第十九条 年龄错误

投保人在申请投保时，应将与有效身份证件相符的被保险人的出生日期在投保单上填明，如果发生错误按照下列方式办理：

（1）投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合本合同约定投保年龄限制的，本公司有权终止该被保险人的被保资格，并将退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

（2）投保人申报的被保险人年龄不真实，致使投保人实付保险费少于应付保险费的，本公司有权更正并要求投保人补交保险费。若已经发生保险事故，在给付保险金时按实付保险费和应付保险费的比例给付。

（3）投保人申报的被保险人年龄不真实，致使投保人实付保险费多于应付保险费的，本公司会将多收的保险费退还给投保人。

第二十条 投保人解除合同的手续

如投保人申请解除本合同，请填写解除合同申请书并向本公司提供下列资料：

（1）保险合同；

（2）投保人的营业执照或其他相关证明材料。

自本公司收到解除合同申请书时起，本合同终止。本公司自收到解除合同申请书之日起三十日内向投保人退还保险单的未满期净保险费。

第二十一条　争议的处理

本合同争议的解决方式，由当事人在保险合同中约定从下列两种方式中选择一种：

（1）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，由双方达成仲裁协议通过仲裁解决；

（2）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。

第二十二条　释义

一、团体：指中华人民共和国**境内**（释义三十八）具有 3 名以上（含 3 名）成员且非因购买保险而组织的合法团体。包括法人、非法人组织以及其他不以购买保险为目的而组成的团体。团体属于其他不以购买保险为目的而组成的团体的，投保人可以是团体中的自然人。

二、成员：团体为机关或企事业单位的，成员指该团体中身体健康、正常工作的在职员工；团体为社会团体的，成员指该团体的会员以及正式工作人员；团体为其他不以购买保险为目的而组成的团体的，成员指团体中的各自然人。其中，在职员工指每周正常工作时间不少于 30 小时、且与投保单位存在劳动关系的全职员工，不包括临时工。另有约定的按约定内容执行。参保的人员必须符合法律及监管规定的要求。

三、父母：指与本合同的被保险人之间具有法律上所承认的，且与被保险人形成父母子女关系的人。

四、配偶：指处在合法婚姻中的丈夫和妻子。是男女双方因结婚而产生的亲属关系，是血亲和姻亲赖以发生的基础。在合法婚姻关系存在期间，夫妻一方互为他方的配偶。丈夫以妻子为配偶，妻子以丈夫为配偶。

五、子女：指与本合同的被保险人之间具有法律上所承认的，且与被保险人形成父母子女关系的人。

六、意外事故：指外来的、突发的、不可预见的、非本意的和非疾病的导致被保险人身体受到伤害的客观事件。

七、猝死：指表面健康的人因潜在疾病、机能障碍或其他原因在出现症状后 24 小时内发生的非暴力性突然死亡。猝死的认定以国家卫生行政部门认定的医疗机构的诊断或公安、司法机关的鉴定以及有资质的鉴定机构出具的鉴定报告为准。

八、交通意外事故：被保险人由于车辆在道路上因过错或者意外导致其发生的保险事故，且由公安交通管理部门出具《道路交通事故认定书》。

九、法定节假日期间：法定节假日为现行有效的《全国年节及纪念日放假办法》所规定的全体公民放假的节日及中华人民共和国国务院办公厅发布的连同上述节日的调休安排日期。全体公民放假的节日包括：元旦（1 月 1 日）、春节（农历除夕、正月初一至初三）、清明节（农历清明当日）、劳动节（5 月 1 日、2 日）、端午节（农历端午当日）、中秋节（农历中秋当日）、国庆节（10 月 1 日至 3 日）。以国家发布最新通知为准。

十、火灾：指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。构成本保险合同约定的火灾意外伤害保险责任范围内的火灾必须同时具备以下三个条件：

（1）有燃烧现象，即有热有光有火焰；

（2）偶然、意外发生的燃烧；

（3）燃烧失去控制并有蔓延扩大的趋势。

十一、九种重大自然灾害：

（1）地震：指里氏 4.5 级以上地震，以国家地震局或相关政府主管机构宣布为准。

（2）泥石流：指在山区沟谷中，因暴雨、冰雪融化等水源激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。

（3）滑坡：指滑坡上的岩石山体由于种种原因在重力作用下沿一定的软弱面（或软弱带）整体地向下滑动的现象。

（4）洪水：指水流脱离水道或人工的限制并危及人们生命财产安全的现象。

（5）海啸：指由海底地震、海底火山喷发、海岸山崩或山体滑坡、小行星和彗星溅落大洋以及海底核爆炸等产生的具有超大波长（几百千米）和较大周期（10－60 分钟）、极具破坏力的大洋行波，以国家地震局或相关政府主管机构宣布为准。

（6）台风或飓风：指中心附近最大风力达到 8 级或以上的热带气旋，以国家气象局或相关政府主管机构宣布为准。

（7）龙卷风：指一种伴随着高速旋转的漏斗状云柱的强风涡旋，以国家气象局或相关政府主管机构宣布为准。

（8）雷击：雷云对大地及地面物体、生命体的放电。

（9）暴雪：指 12 小时内降雪量大于 6.0mm 或 24 小时内降雪量大于 10.0mm 或积雪深度达 8cm 的降雪过程。以国家气象局或相关政府主管机构宣布为准。

十二、食物中毒意外事故：指食用了被生物性、化学性有毒物质污染的食品或者食用了含有毒有害物质的食品后出现的群体性（3 人及以上）急性或亚急性食源性疾患，并因此导致被保险人身体受到伤害的客观事件。

十三、全残：指符合“标准”中列明的一级伤残标准的伤残。

十四、殴斗：指因被保险人挑衅或故意行为而导致的打斗。

十五、醉酒：指发生事故时被保险人每百毫升血液中的酒精含量大于或者等于 80 毫克。

十六、毒品：指《中华人民共和国刑法》规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品，**但不包括由医生（释义三十九）开具并遵医嘱使用的用于治疗疾病但含有毒品成分的处方药品。**

十七、管制药物：指麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品及兴奋剂。管制药物的范围以国家药品监督管理局的最新规定为准。

十八、酒后驾驶：指经检测或鉴定，发生事故时车辆驾驶人员每百毫升血液中的酒精含量达到或超过一定的标准，公安机关交通管理部门依据《道路交通安全法》或道路交通相关法规的规定认定为饮酒后驾驶或醉酒后驾驶。

十九、无合法有效驾驶证驾驶：指下列情形之一

（1）没有取得中华人民共和国有关主管部门颁发或者认可的驾驶资格证书；

（2）驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆；

（3）持审验不合格的驾驶证驾驶；

（4）持学习驾驶证学习驾车时，无教练员随车指导，或不按指定时间、路线学习驾车。

二十、无合法有效行驶证：指下列情形之一

（1）机动车被依法注销登记的；

（2）未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。

二十一、机动车：指以动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆或履带车辆。

二十二、精神和行为障碍：精神和行为障碍的范围以世界卫生组织颁布的《疾病和有关健康问题的国际统计分类（ICD-10）》为准。

二十三、医疗事故：指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。

二十四、战争：指国家与国家、民族与民族、政治集团与政治集团之间为了一定的政治、经济目的而进行的武装斗争，以政府宣布为准。

二十五、军事冲突：指国家或民族之间在一定范围内的武装对抗，以政府宣布为准。

二十六、暴乱：指破坏社会秩序的武装骚动，以政府宣布为准。

二十七、潜水：指以辅助呼吸器材在江、河、湖、海、水库、运河等水域进行的水下运动。

二十八、攀岩运动：指攀登悬崖、楼宇外墙、人造悬崖、冰崖、冰山等运动。

二十九、探险活动：指明知在某种特定的自然条件下有失去生命或使身体受到伤害的危险，而故意使自己置身其中的行为。如江河漂流、徒步穿越沙漠或人迹罕见的原始森林等活动。

三十、特技：指从事马术、杂技、驯兽等特殊技能。

三十一、未满期保险费：其计算公式为“未满期保险费=当期保险费×（1－该保险费所保障的已经过日数÷该保险费所保障的日数）”，其中经过日数不足一日的按一日计算。

三十二、申请人：指本合同的被保险人、被保险人的身故保险金受益人或被保险人的继承人或法律规定享有保险金请求权的人。

三十三、有效身份证件：指由中华人民共和国政府主管部门规定的能够证明其身份的证件，如：有效期内的居民身份证、港澳台居民居住证、户口簿以及中华人民共和国政府主管部门颁发或者认可的有效护照或者其他身份证明文件。

三十四、医疗机构：指经中华人民共和国卫生行政部门颁发医疗机构执业许可证的**医院**（释义四十），有执业医师和护士提供全日24小时的医疗和护理服务；**但不包括诊所、精神病院及专供康复、休养、戒毒、戒酒、护理、养老等非以直接诊治病人为目的之医院。**

三十五、鉴定机构：指司法部或省级司法行政机关审核登记、从事司法鉴定业务的法人或者其他组织。

三十六、净保险费：指不包含公司营业费用、佣金等其他费用的保险费。

三十七、未满期净保险费：其计算公式为“未满期净保险费=当期保险费×（1－25%）×（1－该保险费所保障的已经过日数÷该保险费所保障的日数）”，其中经过日数不足一日的按一日计算。

三十八、境内：指中华人民共和国境内，**不含台湾、香港、澳门地区。**

三十九、医生：是指在医院内行医并拥有处方权的医生，亦指在被保险人接受诊断、医疗、处方或手术的地区内合法注册且有行医资格的医生。**但不包括被保险人本人、被保险人的代理人、合伙人、雇员或雇主，或被保险人的家庭成员，如配偶、兄弟、姐妹、父母、子女以及其他具有类似亲密关系的人。**

四十、医院：指符合下列所有条件的机构，

（1）拥有合法经营执照；

（2）设立的主要目的是为向受伤者和患病者提供留院治疗和护理服务；

（3）有合格的医生和护士提供全日二十四小时的医疗和护理服务；

作为康复医院、诊所、护理、疗养、戒酒、戒毒或类似的医疗机构均不属于本合同的医院范围。

（此页内容结束）